

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2421/2532

อัยการ นครพนม
นาย วรรณรา หรือวรา สูงสุด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335

จำเลยใช้มือล้วงเข้าไปในช่องลมแผงลอยของผู้เสียหายแล้วปลดเอาพวง
ผงชურสซึ่งแขวนไว้ที่ตะปูใต้ช่องลม แม้จำเลยจะเอาผงชურสไปไม่ได้เนื่องจากถูกพวก
ของผู้เสียหายใช้มีดฟันถูกนิ้วมือของจำเลยเป็นเหตุให้จำเลยต้องปล่อยผงชურสนั้น
ก็ตาม การกระทำของจำเลยก็ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 45,46, 334,
335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525
มาตรา 11 กับห้ามจำเลยเข้าเขตกำหนด และให้จำเลยทำทัณฑ์บนโดยมีประกันด้วย
จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 (ที่ถูกเป็นมาตรา 335(1) วรรคแรก) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ให้จำคุก 1 ปี6 เดือน
คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับ
กันว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2529 เวลาระหว่าง 19 นาฬิกาเศษ ถึง 20 นาฬิกา

จำเลยนี้ได้ไปที่แผงลอยของผู้เสียหายซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตลาดสุขาภิบาลนาแก คดีมี
ปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้ลักเอาผงผงชูรสในแผงลอยของผู้เสียหายดังที่โจทก์
นำสืบ หรือว่าจำเลยไปตบฝาแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อแกล้งให้นางสาวนงเยาว์
ตกใจกลัวดังข้ออ้างของจำเลย โจทก์มีผู้เสียหายและนางสาวนงเยาว์ซึ่งเป็นญาติของ
ผู้เสียหายและช่วยผู้เสียหายขายสินค้าในแผงลอยที่เกิดเหตุเบิกความว่าสินค้าใน
แผงลอยของผู้เสียหายถูกคนร้ายลักเอาไปหลายครั้ง จึงวางแผนสืบหาตัวคนร้ายโดย
ในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายปิดแผงลอยแล้วกลับไปบ้านตามปกติ โดยให้นางสาวนงเยาว์
ชும்อยู่ในแผงลอย นางสาวนงเยาว์เบิกความต่อไปว่า ครั้นเวลาประมาณ 20 นาฬิกา
พยานเห็นมือคนลอดช่องลมเข้ามาในแผงลอยปลดเอาผงชูรสที่แขวนไว้กับตะปู
ช่องลมและกำลังจะผ่านช่องลมออกไป พยานจึงใช้มีดฟันถูกนิ้วมือคนร้าย แล้ววิ่ง
ออกมาดูเห็นจำเลยยืนอยู่บนแคร่ซึ่งตั้งอยู่ใต้ช่องลมตรงที่พยานเห็นมือคนร้ายดัง
กล่าว จำเลยวิ่งหนีไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยว พยานวิ่งตามไปต่อว่าจำเลย เห็นจำเลยมี
บาดแผลที่นิ้วกลางมือขวา จำเลยอ้างว่าลื้อพยานเล่น และนอกจากคำของนางสาว
นงเยาว์ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังมีพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีคือ
นายปัญญานุตรหาญ เบิกความว่า ขณะพยานนั่งพักที่หน้าบ้านซึ่งอยู่เยื้องกับแผงลอย
ของผู้เสียหาย ได้ยินเสียงของนางสาวนงเยาว์ร้องออกมาจากแผงลอยดังกล่าว จึง
หันไปดูเห็นจำเลยกระโดดลงจากแคร่วิ่งไปที่ร้านขายกวยเตี๋ยว แล้วเห็นนางสาว
นงเยาว์ตามไปต่อว่าจำเลยที่ร้านดังกล่าว กับมีนายดาบตำรวจพีระศักดิ์ กองแก้วผู้
จับกุมจำเลยเบิกความว่า ขณะแจ้งข้อหาให้จำเลยทราบ จำเลยให้การปฏิเสธโดยอ้าง
ว่าจำเลยล้วงไปเอาผงชูรสในแผงลอยของผู้เสียหายเพื่อลื้อนางสาวนงเยาว์เล่น ทั้ง
นายแพทย์ศิริระ เทียงเหตุ ก็เบิกความว่า จำเลยมีบาดแผลที่เกิดจากของมีคมบริเวณ
หลังนิ้วกลางมือขวาซึ่งรับกับคำเบิกความของนางสาวนงเยาว์ที่ว่า ขณะเกิดเหตุได้ใช้
มีดฟันถูกนิ้วมือคนร้าย พยานโจทก์ทั้งหมดล้วนรู้จักจำเลยดีและไม่เคยมีสาเหตุโกรธ
เคืองกันมาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ระวางสงสัยว่าจะแกล้งปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ

ทั้งข้อความที่พยานเหล่านั้นรู้เห็นมาก็สอดคล้องต้องกัน จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวได้เบิกความไปตามความสัตย์จริง พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงที่จำเลยนำสืบว่า คืบเกิดเหตุจำเลยเพียงแต่ไปตบฝาแฝงลอยผู้เสียหายเพื่อหลอกนางสาวนงเยาว์ให้ตกใจกลัวนั้น ร้อยตำรวจตรีสามารถพนักงานสอบสวนเบิกความว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่าได้ขึ้นไปยืนบนแคร่แล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปในช่องลมและตบกระดานที่แขวนอยู่ในแฝงลอยของผู้เสียหายตามเอกสารหมาย จ.6 จำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวว่าทำขึ้นโดยไม่ชอบแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าบาดแผลที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวาจำเลยได้รับมาตั้งแต่มีอายุได้ 15 ปี ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวจำเลยไปโรงพยาบาลจำเลยไม่มีบาดแผลดังที่แพทย์เบิกความนั้น เห็นว่า ฝ่ายโจทก์นอกจากจะมีผู้เสียหาย นางสาวนงเยาว์ นายดาบตำรวจพีระศักดิ์ และร้อยตำรวจตรีสามารถเบิกความยืนยันว่าจำเลยมีบาดแผลที่หลังนิ้วกลางมือขวาแล้ว นายแพทย์ศิริระผู้รับตัวจำเลยมาตรวจยังเบิกความรับรองว่า จำเลยมีบาดแผลเกิดจากของมีคมที่บริเวณหลังนิ้วกลางมือขวา โดยได้ทำรายงานการตรวจไว้ตามเอกสารหมาย จ.4 ด้วย พยานหลักฐานของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้มือล้วงเข้าไปในช่องลมแฝงลอยของผู้เสียหายแล้วปลดเอาพวงผงซุรซของของผู้เสียหายซึ่งแขวนไว้ที่ตะปู้ใต้ช่องลมนั้น แม้จำเลยจะนำพวงซุรซดังกล่าวออกไปไม่ได้ เนื่องจากถูกนางสาวนงเยาว์ขัดขวางใช้มีดฟันถูกนิ้วมือจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยต้องปล่อยพวงซุรซนั้นไปก็ตามการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยถือว่าสำเร็จแล้ว"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ